

RÉGIMEN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN · ARTS. 239-243 C. DE COMERCIO

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

En la ciudad de Elche a _____ al objeto de formalizar el presente **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN** y REUNIDOS:

REUNIDOS

De una parte la mercantil **CDU DE 0 A ÉXITO SL**, con CIF B26888636, con domicilio social en Elche, calle Sor Josefa Alcorta, 68, 03204, representada por D. Francisco COLLADO HERNANDEZ, administrador único, con NIF 74231751X, en adelante **"LA GESTORA"**;

Y, de la otra parte como **"PARTÍCIPE/S"**, el/los siguiente/s:

1. D. _____, EN ADELANTE «PARTÍCIPE 1».

2. D. _____, EN ADELANTE «PARTÍCIPE 2».

3. D. _____, EN ADELANTE «PARTÍCIPE 3».

Que la Gestora ha estructurado una operación inmobiliaria con varios partícipes, en adelante, todos ellos, conjuntamente, como el **"PARTÍCIPE"** y/o los **"PARTÍCIPE/S"**, bajo el régimen de cuentas en participación, siendo este contrato suscrito de forma conjunta entre la Gestora y los Partícipes, reconociendo ambas partes que:

- La presente operación se instrumenta mediante un modelo contractual homogéneo y único para todos los Partícipes, asignándose a cada uno de ellos una numeración identificativa individual (Partícipe 1, Partícipe 2, etc.), con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y control interno de la operación.
- Los Partícipes reconocen expresamente la existencia del resto de coinversores vinculados al Proyecto, pudiendo conocer el número total de participaciones existentes y su distribución porcentual, sin que ello implique acceso a datos personales identificativos de terceros.
- La relación entre los Partícipes no genera una comunidad o sociedad entre ellos, siendo todas las relaciones contractuales bilaterales con la Gestora, quien centraliza la gestión del proyecto.
- Por razones de protección de datos personales y cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), los datos identificativos, económicos y documentales individualizados de cada Partícipe quedarán incorporados en anexos independientes custodiados exclusivamente por la Gestora.
- La Gestora actuará como responsable de tratamiento y custodia de dicha documentación, comprometiéndose a preservar su confidencialidad y seguridad.

En lo sucesivo, la GESTORA, y los PARTICIPES podrán ser denominados conjuntamente como las **"PARTES"** o la **"PARTE"** individualmente y cuando proceda.

EXPONEN

- I. Que la Gestora tiene por objeto, entre otros, la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, arrendamiento de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividades y servicios inmobiliarios por cuenta de terceros, gestión y administración de fincas, reformas de todo tipo de bienes inmuebles, realización de cualquier tipo de obra tanto privada como pública, gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, promoción, tenencia y venta de solares, parcelas, edificios, viviendas y locales, construcción inmobiliaria, la intermediación en servicios de arquitectura, proyectos de obra, rehabilitación, tasaciones inmobiliarias, así como certificados y licencias, mantenimiento y limpieza de viviendas, jardines y anexos, locales comerciales y otros bienes inmuebles.
- II. Que, asimismo, la Gestora, en el desarrollo de su actividad, se encuentra desarrollando un nuevo proyecto inmobiliario el cual contempla un proyecto de división y cambio de uso de un local a 3 viviendas, integrado en un edificio existente, teniendo acceso a través de la Avenida d'Estoup, 17, P1, A, Bloque 1 de las Torres de Cotillas (Murcia) con referencia catastral: 4802703XH5140S0008GQ, siendo el autor del proyecto D. Antonio CHACOPINO RAMIREZ, colegiado número 4.728 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, en adelante el **"Proyecto Inmobiliario"** o el **"Proyecto"**.
- III. Que los Partícipes han mostrado interés y están decididos a participar en el Proyecto conjuntamente con la Gestora y con más cuenta partícipes, como inversores en el riesgo del referido Proyecto para aprovechar las sinergias de la inversión conjunta y por tanto, mediante la inversión de un capital en metálico y a través, pues, de la fórmula de cuentas en participación.
- IV. Que dicha coinversión se articulará a través del presente contrato de cuentas en participación en virtud del cual los Partícipes efectúan aportaciones para ser gestionadas por la Gestora, la cual desarrollará la actividad de inversión en su propio nombre, por su cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad con los fondos aportados por los Partícipes y, en su caso, con sus fondos propios.
- V. Que, en consecuencia y de conformidad con lo aquí previsto, los Partícipes aportarán fondos a la Gestora para que esta lleve a cabo el Proyecto, participando en las ganancias o en las pérdidas de dicha inversión en el Proyecto (junto con otros potenciales cuenta partícipes que puedan participar en el futuro) en la proporción y bajo los criterios establecidos en el presente Contrato.
- VI. Que, en atención a lo anteriormente expuesto las Partes, reconociéndose mutuamente plena capacidad jurídica y de obrar suscriben el presente **CONTRATO DE CUENTA EN PARTICIPACIÓN** (en adelante, el **"Contrato"**), de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

1 DEFINICIONES

En el presente Contrato, los siguientes términos tendrán, tanto cuando se utilicen en singular como cuando se utilicen en plural, el significado que se establece a continuación:

Aportación: Contribución económica efectivamente desembolsada por el Partícipe en el marco del presente Contrato.

Información Confidencial: Tendrá el significado indicado en la cláusula 10.3 siguiente.

Ingresos del Proyecto: Ingresos percibidos resultantes del Proyecto.

Inversión Total: Acumulado de las aportaciones del Partícipe, Otros Potenciales Partícipes y, en su caso, la aportación de la Gestora.

Liquidación: Resultado de la inversión para el Partícipe calculado sobre el porcentaje que representa su Aportación en la Inversión Total.

Otros Potenciales Partícipes: Otros potenciales inversores que podrán participar en el Proyecto.

Proyecto: El proyecto inmobiliario el cual se adjunta al presente.

2 OBJETO Y GESTIÓN

2.1. OBJETO

En virtud del presente Contrato las Partes establecen los términos y condiciones que regirán la Aportación a la Gestora y la participación del Partícipe/s en los beneficios y/o pérdidas derivadas del Proyecto, así como la posible participación de Otros Potenciales Partícipes que en el futuro decidan participar en dichas inversiones a través del mismo mecanismo de cuentas en participación que se estipula en este Contrato.

El presente Contrato se regirá por lo estipulado en él y, en lo no previsto expresamente, por lo establecido en los artículos 239 y siguientes del Código de Comercio.

Las Partes declaran expresamente que las relaciones que se deriven de este Contrato serán las propias del gestor y del partícipe de una cuenta en participación mercantil, sin que del contenido de este documento se pueda derivar ninguna relación propia de un contrato de sociedad, de préstamo o de crédito o, en general, de cualquier otro contrato o instrumento distinto de la propia cuenta en participación.

2.2. GESTIÓN DEL PROYECTO

La gestión de la aportación referida en la cláusula 3 siguiente corresponderá a la Gestora que destinará dichas cantidades al desarrollo del Proyecto.

Es obligación pues de la Gestora, en su condición de gestor de las cuentas en participación objeto de este Contrato, actuar con la mayor diligencia, la propia de un ordenado comerciante, para llevar a buen término el Proyecto, del que trae causa este Contrato, y la Aportación, destinando ésta única y exclusivamente al desarrollo y ejecución del Proyecto.

A tales efectos, la Gestora adecuará la gestión del Proyecto a los criterios de diligencia de un ordenado empresario y al estricto cumplimiento del presente Contrato.

3 APORTACIÓN

3.1. IMPORTE DE LA APORTACIÓN

Los Partícipes se comprometen a realizar una aportación de _____ (_____ €) a la Gestora (la "Aportación"), que se hará efectiva en la demanda de la Gestora mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria creada exclusivamente para el presente Proyecto:

CDU DE 0 A EXITO SL, con CIF B26888636

ES _____

3.2. MEDIOS DE PAGO ACEPTADOS

Las aportaciones tal y como se indica en el punto 3.1 del presente se realizarán mediante transferencia bancaria, indicando en el concepto "*CCP Proyecto _____ - Nombre del partícipe*". Será obligatorio remitir el justificante de la transferencia mediante correo electrónico. **No se aceptan pagos en efectivo ni mediante criptomonedas.**

Las aportaciones por Partícipe se realizan según el detalle adjunto:

APORTACIONES POR PARTICIPE

	A	B	C
PARTICIPE 1	XXXXX €	XXXXX €	XXXXX €
PARTICIPE 2	XXXXX €	XXXXX €	XXXXX €
PARTICIPE 3	XXXXX €	XXXXX €	XXXXX €
CDU DE 0 A EXITO SL	XXXXX €	XXXXX €	XXXXX €

3.3. CONFIRMACIÓN PREVIA A CADA DESEMBOLSO

Como se detallaba anteriormente, las aportaciones se realizarán a demanda de la Gestora, salvo en la fase inicial (A) que coincide con la firma del presente, mediante notificación formal por correo electrónico con una antelación de siete (7) días antes de cada fase de aportación.

En dicha comunicación se incluirá un breve resumen con motivo, importe y plazo límite para la aportación debiendo ser firmado o manifestar el acuse de recibo por parte del Partícipe, si bien, el calendario orientativo sería el siguiente:

- **A.** A la firma del presente contrato en _____, siendo el importe aproximado un _____ % de la operación cuya condición para el desembolso será la constitución del fondo inicial.
- **B.** Aprobación del Proyecto y concesión de licencia de obra, se estima un plazo aproximado de _____ meses vista de la aportación inicial, siendo el importe aproximado un _____ % de la operación, coincidiendo con el inicio formal de las obras, ejecutando las de mayor calado.
- **C.** Concesión de la Licencia de Final de Obra, siendo el importe aproximado un _____ % de la operación, coincidiendo con la finalización de la ejecución de obra.

En todo caso, las Partes convienen en que se realizarán por el Partícipe cuantas aportaciones adicionales fueren necesarias, con un límite máximo del 15% sobre la aportación inicial comprometida, de conformidad con su participación en el Proyecto, conforme a lo descrito en la cláusula 4 siguiente.

A título enunciativo y no limitativo, el Partícipe se compromete a realizar, como nuevas aportaciones en la proporción que le corresponda según este Contrato, en caso de que los recursos necesarios para llevar a cabo el Proyecto fuesen superiores a los inicialmente previstos.

Las Partes aceptan y reconocen expresamente el compromiso de aportación adicional del Partícipe descrito en esta cláusula y, por tanto, eximen de responsabilidad a la Gestora por eventuales consecuencias derivadas de la falta de aportación adicional del Partícipe de conformidad con la obligación establecida en el párrafo anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que cualquiera de las Partes no pudiera realizar la aportación adicional correspondiente, podrá la otra Parte o los Otros Potenciales Partícipes optar por realizar la aportación correspondiente aumentando así su participación en el Proyecto en detrimento de la Parte que no pueda llevar a cabo la aportación adicional que le corresponda.

El Partícipe declara que la procedencia de la Aportación es lícita y que el origen de la misma no constituye, ni directa, ni indirectamente, ninguna de las actividades tipificadas en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, debiendo aportar cuanta documentación fuese necesaria para su justificación si fuese requerido para ello.

La totalidad de la Aportación realizada por el Partícipe se integrará plenamente en el patrimonio de la Gestora, que adquirirá su plena titularidad, por lo que el desarrollo del negocio pertenecerá privativamente a la Gestora. La Aportación no generará la creación de ningún fondo o patrimonio común.

3.4. DESTINO DE LA APORTACIÓN

La Gestora, bajo su único criterio, destinará la Aportación siempre y en todo momento a la inversión objeto del Proyecto. El Partícipe se compromete a no interferir en la administración y/o destino de la Aportación.

3.5. OTROS POTENCIALES PARTÍCIPES

Las Partes reconocen y acuerdan que existe la posibilidad de que, junto con las aportaciones del Partícipe, en el futuro se canalice a través de la Gestora la aportación de Otros Potenciales Partícipes, en caso de necesidad sobrevenida de ampliación de capital, ofreciendo en primer lugar la posibilidad de suscripción proporcional a los actuales Partícipes, con los que la Gestora pueda llegar a suscribir compromisos similares a los previstos en el presente Contrato.

En tal caso, las Partes asumen desde este mismo momento, el compromiso expreso del Partícipe de aceptar la participación en el Proyecto de Otros Potenciales Partícipes en el mecanismo de coinversión previsto en este Contrato que se producirá de forma automática en la medida en que por parte de dichos terceros se proceda a la adhesión al presente Contrato o a la suscripción con la Gestora de contratos similares al presente y a la asunción por parte de dichos terceros de las condiciones aquí previstas y, en particular, de los derechos y obligaciones previstos para el Partícipe.

En caso de que existieran Otros Potenciales Partícipes con los que la Gestora suscriba compromisos similares a los aquí previstos, las Partes acuerdan realizar sus mejores esfuerzos a fin de que las condiciones aplicables al Partícipe sean iguales para todos ellos aunque se formalicen mediante adhesiones individualizadas y anexos personales asociados al presente Contrato, debiendo informar la Gestora al Partícipe puntualmente de cuáles son las condiciones asumidas con esos Otros Potenciales Partícipes en caso de que estas fueran distintas (más beneficiosas para el Partícipe) a las recogidas en el presente Contrato, y disponiendo el Partícipe del derecho a que le resulten aplicables dichas condiciones más favorables suscritas con tales terceros a su elección en un plazo de quince (15) días desde que la Gestora le informe sobre las mismas.

3.6. APORTACIONES DE LOS GESTORES

Adicionalmente, el Partícipe consiente y acepta expresamente a que la Gestora, en su caso y a su libre discreción, puedan coinvertir con sus fondos propios en el Proyecto. En dicho caso la inversión de la Gestora se adicionará a las aportaciones realizadas por el Partícipe y Otros Potenciales Partícipes, conformando la Inversión Total a destinar al Proyecto. En este sentido, la Gestora se compromete a realizar una aportación de:

_____ EUROS (_____ €).

3.7. OTROS COMPROMISOS

Los Partícipes reconocen que la realización de la Aportación es una actuación que realiza bajo su entera responsabilidad y con plena asunción del riesgo que conlleva.

En este sentido, los Partícipes manifiestan que la Gestora no responderá de las pérdidas derivadas del riesgo ordinario del Proyecto, de fluctuaciones de mercado, retrasos no imputables o incidencias propias de la operación, siempre que haya actuado con la diligencia de un ordenado empresario, asumiendo, por tanto, los Partícipes el riesgo de pérdida, total o parcial, del valor de su Aportación.

Lo anterior no limitará la responsabilidad de la Gestora por dolo, culpa grave, negligencia, incumplimiento contractual, desviación de fondos o actuación contraria al destino pactado.

En consecuencia, los Partícipes son conscientes y asumen expresamente los riesgos inherentes a la inversión y al Proyecto de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato.

En particular y a título meramente ejemplificativo, los Partícipes reconocen y asumen expresamente los siguientes potenciales riesgos que afectan a su Aportación:

- Riesgo económico del Proyecto
- Incidencias durante el desarrollo del Proyecto
- Riesgo de insolvencia de la Gestora
- Posibles fluctuaciones del mercado

3.8. COMERCIALIZACIÓN PREVIA DE LA OPERACIÓN

Los Partícipes son conocedores de la comercialización previa del Proyecto y en caso de formalizar y suscribir los respectivos contratos de compra venta con los futuros propietarios del bien, la Gestora adaptará y reajustará las aportaciones B y C de los Partícipes, sin necesidad de la aprobación por parte de éstos.

3.9. SUSTITUCIÓN O REFUERZO DE CAPITAL

En caso de que algún Partícipe no pueda completar su aportación en alguna de las fases previstas, la Gestora podrá reasignar dicha cantidad a otros Partícipes o a nuevos inversores, ajustando proporcionalmente la participación correspondiente, siempre dentro del marco económico acordado en el presente Contrato.

4 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE LA INVERSIÓN

Como contraprestación a la Aportación, los Partícipes participarán en los resultados del Proyecto que la Gestora gestionará y llevará a cabo en los términos descritos en el Contrato, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS SOBRE EL BENEFICIO

SITUACIÓN	PARTÍCIPE	PORCENTAJE
Aprobada	Partícipe 1	_____ %
Aprobada	Partícipe 2	_____ %
Aprobada	Partícipe 3	_____ %
Aprobada	CDU DE 0 A ÉXITO SL	_____ %

En caso de realizarse aportaciones adicionales y/o la incorporación de nuevos Partícipes, se calculará proporcionalmente.

4.1. LIQUIDACIONES PARCIALES

En caso de venta parcial de activos integrados en el Proyecto, la Gestora procederá a realizar liquidaciones parciales proporcionales a favor de los Partícipes, destinándose prioritariamente los importes percibidos a la devolución del capital aportado correspondiente a cada unidad o fase transmitida. Esto es, no se esperará a la venta íntegra de las 3 viviendas que componen el Proyecto para la devolución del capital, en este caso parcial, aportado por el Partícipe.

La devolución parcial del capital aportado deberá efectuarse dentro de los cinco (5) a siete (7) días hábiles siguientes a la efectiva percepción de los fondos derivados de cada venta parcial.

Las liquidaciones parciales se practicarán respetando el porcentaje de participación de cada Partícipe en la operación e incorporarán una hoja de liquidación específica de la unidad o fase transmitida, diferenciando expresamente entre devolución de aportación y distribución de beneficio o pérdida imputable, retención aplicable sobre el beneficio y saldo pendiente de aportación viva.

4.2. BENEFICIO / PÉRDIDA

A efectos aclaratorios, el beneficio/pérdida del Proyecto vendría calculado como la diferencia entre el precio de venta de las 3 viviendas resultantes menos los gastos de la operación, todo ello en las proporciones arriba indicadas.

4.3. AUDITORÍA EXTERNA

A los efectos de la verificación de la Liquidación presentada por la Gestora, el/los Partícipe/s podrán solicitar, de forma individual o conjunta, la revision economica y contable de la operacion mediante auditor independiente, pudiendo designarse para ello profesionales certificados de reconocido prestigio o colaboradores homologados por el programa IN, el cual deberá acreditar que, después de examinada la contabilidad y demás elementos que hayan tenido por convenientes, los datos resultantes de la Liquidación presentada por la Gestora son ciertos, o

bien, en caso contrario, cuál es el resultado real a distribuir y la cantidad consecuentemente adeudada en uno y otro sentido.

El coste del referido informe emitido por el indicado auditor podrá imputarse como gasto de la operación cuando así sea aprobado por Partícipes que representen al menos la mayoría simple de participación económica del Proyecto, salvo que como consecuencia de dicha revisión se ponga de manifiesto una diferencia en la Liquidación en perjuicio del Partícipe/s superior al 10% de la cantidad liquidada.

4.4. INGRESOS DEL PROYECTO

Tendrán la consideración de Ingresos del Proyecto todos los importes, rentas, precios, indemnizaciones, intereses, reservas, arras, penalizaciones, devoluciones, subvenciones o cualesquiera otros cobros directa o indirectamente vinculados al Proyecto, con independencia de la denominación contable o contractual que se les atribuya.

4.5. REPARTO FINAL (LIQUIDACIÓN EN RESULTADOS)

La Gestora deberá efectuar el reparto final de beneficios, en su caso, y cierre económico definitivo de la operación llevada a cabo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la venta de la última unidad integrante del Proyecto y a la efectiva percepción de los fondos derivados de dicha transmisión, mediante transferencia bancaria del importe que resulte.

Cualquier remuneración que deba realizar la Gestora a favor de los Partícipes, bien responda a una Liquidación provisional o bien a la Liquidación final al término del Proyecto, quedará sometida al régimen de retenciones y pagos a cuenta establecido por la normativa vigente en cada momento.

A estos efectos (impositivos), todos los pagos que se realicen, en primer lugar, irán destinados a la devolución de las aportaciones realizadas y, posteriormente, a la remuneración acordada. Asimismo, en caso de que en una misma Liquidación coincida devolución de aportación y remuneración, dicha liquidación se separará en dos distintas y se satisfará en dos pagos distintos.

- a) En caso de que existan beneficios, el Partícipe tendrá derecho a la devolución íntegra de su Aportación y/o porcentaje de los beneficios que se obtengan del Proyecto, deducidos los gastos e impuestos que resulten de aplicación a la Gestora, si bien, en todo caso, antes de la aplicación del Impuesto de Sociedades.
- b) En caso de que el Proyecto arrojará pérdidas, se imputará el correspondiente porcentaje de las pérdidas que le resulte de aplicación al Partícipe a su Aportación, por lo que éste sólo tendrá derecho a la devolución de la parte de su Aportación que reste, una vez efectuada la correspondiente deducción por pérdidas. La cuantía máxima de las pérdidas imputables al Partícipe queda, en todo caso, limitada a su Aportación.

En particular, los Partícipes indicarán, en el plazo de 5 días naturales desde la recepción de la Liquidación, el número de la cuenta bancaria en la que la Gestora deberá abonar la devolución de la Aportación y/o los beneficios.

4.6. RETENCIONES PROVISIONALES

La Gestora podrá retener provisionalmente una cantidad proporcional imputable a cada Partícipe destinada exclusivamente a cubrir obligaciones fiscales, plusvalía municipal, gastos registrales, liquidaciones tributarias pendientes o contingencias directamente vinculadas al cierre económico y fiscal de la operación.

Dicha retención preventiva no podrá superar, con carácter general, el tres por ciento (3%) del importe pendiente de liquidación a favor de cada Partícipe, salvo causa debidamente justificada y documentada.

La Gestora deberá informar documentalmente del motivo de la retención practicada y procederá a la regularización y liquidación definitiva del remanente retenido en un plazo máximo de doce (12) meses desde el cierre económico de la operación, salvo que existan procedimientos administrativos, fiscales o judiciales pendientes directamente relacionados con el Proyecto.

4.7. CONTABILIDAD, DOSSIER FISCAL Y EXPOSICIÓN FINAL

La Gestora llevará a cabo una contabilidad separada para las inversiones del Proyecto que incluirá las aportaciones del Partícipe (y en su caso de Otros Potenciales Partícipes) y los gastos asociados, asimismo llevará a cabo la liquidación de las entradas y salidas en la cuenta separada del Proyecto, a efectos de realizar la Liquidación de la participación del Partícipe en el Proyecto.

Con ocasión del cierre definitivo del Proyecto, la Gestora entregará a los Partícipes un dossier económico y fiscal resumen de la operación, incluyendo detalle de ingresos, gastos, resultado final, liquidaciones practicadas y obligaciones tributarias derivadas.

Asimismo se podrá convocar una reunión explicativa de cierre para exposición del resultado económico final de la inversión.

4.8. RÉGIMEN FISCAL

Las Partes reconocen expresamente que las aportaciones dinerarias efectuadas en virtud del presente Contrato de cuentas en participación no se encuentran sujetas a IVA.

La devolución de aportaciones y el pago de los beneficios derivados de la participación en el Proyecto se realizarán mediante transferencia bancaria, no requiriendo emisión de factura entre las Partes.

Las retenciones fiscales que legalmente correspondan se aplicarán exclusivamente sobre los beneficios o rendimientos distribuidos a los Partícipes y nunca sobre la devolución de principal o aportación inicial.

La Gestora practicará, cuando legalmente proceda, las correspondientes retenciones e ingresos a cuenta, así como la presentación de los modelos fiscales aplicables, incluyendo, entre otros, los modelos 123 y 193 o aquellos que legalmente los sustituyan.

En caso de participación de inversores no residentes, las Partes analizarán la aplicación de los correspondientes convenios para evitar la doble imposición, obligaciones de retención y acreditación de residencia fiscal conforme a la normativa vigente.

Asimismo, las Partes reconocen que la constitución y liquidación del presente Contrato podrán quedar sujetas al régimen tributario aplicable a Operaciones Societarias conforme a la normativa vigente en cada momento.

Cada Parte asumirá individualmente sus propias obligaciones fiscales directas derivadas de su participación en el Proyecto, sin alterar ello el resultado económico de la operación.

5 OBLIGACIONES DE LA GESTORA

La Gestora, en su condición de gestor de la cuenta en participación acordado en el presente Contrato se compromete a:

- 1) Destinar la Aportación desembolsada por el Partícipe al desarrollo del Proyecto.
- 2) Llevar una contabilidad y una gestión rigurosa y separada del Proyecto, con una adecuada identificación de los gastos e ingresos imputables y facilitando una información adecuada.
- 3) Restituir a los Partícipes la Aportación, siempre que la Liquidación lo permita, así como hacerle partícipe de las ganancias y pérdidas, en los términos regulados en el presente Contrato.
- 4) Mantener debidamente informados a los Partícipes de los Ingresos del Proyecto, la marcha económica del mismo, así como de cualquier circunstancia relevante, de cualquier naturaleza en relación con el Proyecto.

5.1. COMUNICACIONES PERIÓDICAS

Las comunicaciones periódicas a los Partícipes se realizarán, como mínimo, con carácter mensual en reunión online a través de plataforma de videoconferencias. Tras cada reunión, la Gestora remitirá informe resumen acompañado de estado económico y operativo de la operación, mediante correo electrónico y/o a través del canal corporativo habilitado. Dichas comunicaciones incluirán, al menos:

- estado de evolución del Proyecto;
- situación comercial;
- estado económico y financiero;
- desviaciones presupuestarias;
- incidencias relevantes;
- riesgos detectados;

- soluciones implementadas;
- situación administrativa y técnica;
- previsión temporal actualizada;
- movimientos relevantes de la cuenta bancaria del Proyecto.

5.2. LIMITACIÓN DE CARGAS Y GARANTÍAS SOBRE EL ACTIVO

La Gestora se compromete a no constituir hipotecas, prendas (con o sin desplazamiento), garantías reales, cargas financieras o cualquier otro gravamen sobre los activos vinculados al Proyecto sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de los Partícipes que representen al menos la mayoría simple de la participación económica de la operación.

Quedan exceptuadas aquellas cargas previamente informadas y contempladas en el planteamiento inicial del Proyecto, así como las derivadas de necesidades técnicas, administrativas o financieras indispensables para la correcta ejecución de la operación, siempre que hayan sido previamente comunicadas a los Partícipes.

5.3. PENALIZACIÓN POR RETRASOS INJUSTIFICADOS

En caso de retraso injustificado e imputable directamente a la Gestora en la devolución de aportaciones o reparto de beneficios una vez vencidos los plazos establecidos en el presente Contrato, los Partícipes tendrán derecho a percibir un interés compensatorio equivalente al interés legal del dinero incrementado en dos (2) puntos porcentuales, calculado proporcionalmente sobre las cantidades pendientes de abono.

No se considerarán retrasos imputables a la Gestora aquellos derivados de incidencias bancarias, administrativas, fiscales, notariales, registrales o causas de fuerza mayor.

5.4. OBLIGACIONES DE LOS PARTÍCIPIES

Sin perjuicio del resto de obligaciones asumidas por los Partícipes a lo largo del presente Contrato, y en especial las recogidas en las cláusulas 3 (Aportación), 4 (Participación en resultados), 9 (Cesión del contrato), 10 (Confidencialidad) y 11 (Notificaciones y comunicaciones), los Partícipes se comprometen a:

- 1) Realizar las aportaciones económicas comprometidas en los plazos y condiciones establecidos en las cláusulas 3.1 y 3.3 del presente Contrato.
- 2) Atender, en su caso, las solicitudes de aportación adicional dentro de los límites pactados contractualmente y conforme a lo previsto en la cláusula 3.3.
- 3) Facilitar cuanta documentación resulte necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales y de prevención de blanqueo de capitales, conforme a lo previsto en la cláusula 3.3.
- 4) No interferir directa ni indirectamente en la gestión ordinaria del Proyecto ni asumir funciones propias de la Gestora, conforme a lo dispuesto en la cláusula 3.4.
- 5) Mantener la debida confidencialidad sobre la información económica, técnica, comercial y estratégica vinculada al Proyecto, en los términos establecidos en la cláusula 10.
- 6) Comunicar cualquier modificación relevante en sus datos identificativos, fiscales, bancarios o de contacto, conforme a la cláusula 11.

6 RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

De conformidad con lo dispuesto legalmente, la Gestora asumirá frente a terceros, con cargo a su patrimonio social, las responsabilidades de las gestiones que realicen respecto del Proyecto como consecuencia de este Contrato, de tal forma que los que contraten con la Gestora solamente tendrán acción contra la misma, y nunca contra los Partícipes, quien/es tampoco tendrán acción contra los terceros que contraten con la Gestora, salvo que éstos fuesen cesionarios de los derechos de aquellos, o salvo que pudiera derivarse algún daño directo de la actuación de los terceros respecto de la esfera patrimonial de los Partícipes.

El límite de responsabilidad máxima asumida por los Partícipes será en todo caso igual a la Aportación realizada al Proyecto en el marco de este Contrato con la Gestora.

6.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

A los efectos de velar por una correcta ejecución de los trabajos y preservar los intereses de los Partícipes, la Gestora deberá contratar un seguro de responsabilidad civil profesional, vigente durante la duración de la operación, que cubra posibles daños materiales y/o personales que pudieran derivarse del desarrollo de la actividad, obra o gestión administrativa vinculada al presente proyecto. Dicho seguro incluirá cobertura frente a reclamaciones de terceros, garantizando así una mayor protección tanto de patrimonio de los inversores como de los intervinientes en la operación.

6.2. INSOLVENCIA Y CONCURSO DE LA GESTORA

Las Partes reconocen expresamente la naturaleza mercantil del presente Contrato de cuentas en participación y, en consecuencia, aceptan que las aportaciones realizadas por los Partícipes se integran en el patrimonio de la Gestora conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio.

En caso de insolvencia, precurso, concurso de acreedores o situación análoga que afecte a la Gestora, los Partícipes asumirán la posición jurídica que les corresponda conforme a la normativa concursal vigente y a la naturaleza jurídica del presente Contrato.

La Gestora se compromete a informar de forma inmediata a los Partícipes de cualquier situación de insolvencia actual o inminente que pudiera afectar de forma relevante al Proyecto.

7 VIGENCIA

El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de firma del mismo por las Partes y mantendrá su vigencia mientras la Gestora continúe siendo titular del Proyecto o se haya producido la liquidación final.

En tal caso, el presente Contrato quedará resuelto, viniendo las Partes obligadas a practicar la Liquidación a que se refiere la cláusula 4 anterior respecto del remanente que existiese.

7.1. PLAZO ESTIMADO DEL PROYECTO Y PRÓRROGAS

Las Partes reconocen que el presente Proyecto tiene una duración estimada inicial de 12 meses desde la firma del presente Contrato, estableciéndose como fecha objetivo de finalización el día _____ de _____ de 2027.

No obstante, dicho plazo tendrá carácter meramente estimativo, pudiendo prorrogarse automáticamente en caso de concurrir circunstancias no imputables a la Gestora, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo:

- retrasos administrativos;
- demoras en concesión de licencias;
- incidencias urbanísticas o registrales;
- retrasos de suministros;
- modificaciones técnicas exigidas por la Administración;
- causas meteorológicas;
- causas de fuerza mayor;
- retrasos notariales o registrales;
- ralentización comercial o de mercado;
- actuaciones de terceros intervinientes en la operación.

En tales supuestos, la Gestora deberá informar a los Partícipes mediante comunicación formal justificando la causa de la prórroga y la nueva previsión temporal de finalización.

En caso de que la prórroga acumulada del Proyecto supere seis (6) meses sobre la duración inicialmente estimada, la Gestora convocará una reunión extraordinaria informativa con los Partícipes, acompañando informe actualizado de situación, causas del retraso, previsión temporal revisada y plan estimado de continuidad, comercialización o cierre de la operación.



8 EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato quedará extinto si concurrieren alguna de las siguientes circunstancias:

- Mutuo acuerdo de las Partes.
- Imposibilidad manifiesta y sobrevenida de continuar con el Proyecto por causa de fuerza mayor o ajena a ambas Partes.
- Incumplimiento de una obligación sustancial por cualquiera de las Partes, entendiendo por tal obligación sustancial toda aquella obligación principal establecida en el presente Contrato y/o que resulte esencial respecto de la naturaleza de la posición contractual de la Parte incumplidora, incluyendo expresamente supuestos de desviación de fondos, utilización de aportaciones para fines distintos al Proyecto, ocultación relevante de información económica, ausencia reiterada de rendición de cuentas o incumplimiento grave de las obligaciones de información y gestión asumidas por la Gestora.*
- Conclusión del Proyecto objeto del presente contrato.
- Inhabilitación de la Gestora para ejercer el Proyecto.

* En cualquier caso de incumplimiento, para que pueda darse por resuelto el presente Contrato, será necesario que la Parte cumplidora haya notificado a la Parte incumplidora de cualquier forma fehaciente admitida en Derecho, requiriéndole para que subsane su incumplimiento, y o bien haya habido una negativa expresa a dicha subsanación por parte de la Parte incumplidora, o bien no se haya procedido a la subsanación del incumplimiento en el plazo de treinta (30) días naturales desde la referida notificación realizada por la Parte cumplidora.

8.1. CAUSAS SOBREVENIDAS

En caso de fallecimiento del Partícipe no dará lugar a la extinción del presente Contrato, su posición como tal la ocuparán sus herederos legales, atendiendo a lo dispuesto en el Código Civil.

El fallecimiento, incapacidad o cese del administrador de la Gestora no extinguirá automáticamente el contrato, al ser la Gestora una persona jurídica, sin perjuicio de que deba garantizarse la continuidad de la administración y gestión del Proyecto.

9 CESIÓN DEL CONTRATO

Ninguna de las Partes podrá ceder o atribuir a terceros ningún derecho u obligación del presente Contrato sin el consentimiento expreso y por escrito otorgado de forma previa por la otra Parte.

10 CONFIDENCIALIDAD

Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad sobre las disposiciones de este Contrato, así como sobre la información y comunicaciones que hayan tenido lugar durante su negociación y/o en el proceso de determinación de la estructura del Proyecto que motiva el presente Contrato, así como respecto de aquella documentación y/o información intercambiada en esos periodos y durante la vigencia del Contrato (en adelante, la **"Información Confidencial"**), salvo que se acuerde expresamente lo contrario por escrito o lo exija la legislación o reglamentación aplicable, conforme a las disposiciones de esta cláusula.

A efectos de lo aquí dispuesto, el término **"Información Confidencial"** se utiliza en este Contrato con referencia a toda la información que:

- No habría podido ser obtenida de información pública o publicada que no sea consecuencia de un incumplimiento de esta cláusula de confidencialidad por la Parte receptora;
- No sea recibida de una tercera parte que tenga el legítimo derecho a revelar dicha información;
- No estuviera en posesión de la Parte receptora antes de su revelación a dicha parte en relación con este Contrato;
- No haya sido desarrollada independientemente por dicha Parte receptora según acrediten sus archivos escritos.

A pesar de lo anterior, cada Parte podrá revelar cualquier Información Confidencial a sociedades pertenecientes a su mismo grupo, o a sus consejeros, empleados, representantes, asesores o agentes a los efectos de llevar a cabo los objetivos de este Contrato, los cuales estarán obligados a idénticas obligaciones de confidencialidad sobre la Información Confidencial.

Cada una de las Partes, en caso de resolución del presente Contrato o de que deje de ser Parte del presente Contrato, se compromete a restituir o destruir la totalidad de la Información Confidencial recibida de otra Parte, si así lo requiere esta última, sin necesidad de justificar tal petición, incluyendo cuantas copias de la Información Confidencial provista se hallare en su poder.

En el supuesto de que cualquier Parte, o cualquiera a quien se haya suministrado Información Confidencial por dicha Parte, reciba una solicitud para revelar, en virtud de un requerimiento judicial, administrativo, arbitral o similar emitido por un tribunal o jurisdicción competente o por un órgano gubernamental o reglamentario, todo o parte de la información contenida en la Información Confidencial, dicha Parte se compromete a:

- 1) Notificar puntualmente a la Parte que se la hubiera suministrado la existencia, términos y circunstancias de dicha solicitud;
- 2) Consultar con la Parte que se la hubiera suministrado sobre la conveniencia de tomar los pasos legalmente disponibles para oponerse o reducir dicha solicitud; y
- 3) Si se requiere revelar dicha Información Confidencial, o proporcionar únicamente la parte de la Información Confidencial que, en opinión escrita del asesor legal de dicha Parte, sea legalmente necesaria o apropiada a la luz de todas las circunstancias.

11 NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS

Todas las notificaciones y comunicaciones entre las Partes relativas al presente Contrato deberán realizarse por escrito mediante cualquier medio que permita dejar constancia de su envío y recepción.

Los datos identificativos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, cuentas bancarias y demás datos personales de cada Partícipe quedarán recogidos exclusivamente en sus correspondientes anexos o fichas individualizadas, siendo dicha documentación custodiada exclusivamente por la Gestora, actuando ésta como responsable del tratamiento conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La separación documental de dichas fichas responde exclusivamente a razones de confidencialidad, protección de datos personales y correcta gestión documental y administrativa de la operación.

A efectos de comunicaciones operativas y seguimiento ordinario de la operación, las Partes designan expresamente como canales válidos y habituales de comunicación:

- el correo electrónico corporativo facilitado por la Gestora **tucambiodeuso@gmail.com**
- el número corporativo de WhatsApp habilitado para la operación **694264027**
- así como el correo electrónico y teléfono facilitados individualmente por cada Partícipe en su correspondiente ficha o anexo individual.

Las comunicaciones remitidas por dichos medios tendrán plena validez informativa y operativa entre las Partes, salvo aquellas actuaciones que legalmente requieran forma fehaciente específica.

Las Partes aceptan expresamente que la formalización y firma del presente Contrato, así como de sus anexos y documentación complementaria, pueda realizarse mediante sistemas de firma electrónica a través de plataformas digitales especializadas, incluyendo la plataforma SignWell o cualquier otra de funcionalidad equivalente utilizada por la Gestora.

Las Partes reconocen la plena validez jurídica, autenticidad, integridad y eficacia probatoria de las firmas electrónicas realizadas mediante dichos sistemas, de conformidad con la normativa vigente aplicable.

Asimismo, los Partícipes autorizan expresamente la inclusión de sus datos de contacto en canales corporativos de comunicación vinculados exclusivamente al seguimiento, coordinación e información relativa al Proyecto.

En todo momento, las Partes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.

12 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El Contrato tiene carácter mercantil, y se regirá en todo lo no previsto por lo dispuesto en los artículos 239 a 243, ambos incluidos, del Código de Comercio y, subsidiariamente, por la restante legislación común española.

Las Partes se comprometen, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales, a intentar resolver de buena fe cualquier controversia derivada del presente Contrato mediante negociación directa y, en su caso, a través de un procedimiento de mediación o cualquier otro medio adecuado de solución de controversias (MASC) legalmente admitido.

En caso de no alcanzarse solución amistosa en el plazo de treinta (30) días naturales desde la solicitud formal iniciando dicho procedimiento, cualquier litigio, controversia, discrepancia, cuestión o reclamación que pueda surgir entre las Partes sobre la existencia, validez, ejecución, interpretación, resolución, extinción o cualesquiera efectos del presente Contrato relacionadas con él directa o indirectamente, se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Elche, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera resultar competente.

Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes firman el presente Contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha de encabezamiento.

LA GESTORA  Fdo. D. Francisco Collado Hernández · Administrador único	PARTÍCIPE 1 Fdo. _____
PARTÍCIPE 2 Fdo. _____	PARTÍCIPE 3 Fdo. _____